

Nr. 2024-1, 22 januari 2024

Actualiteiten lijfrenten voor 2024 op een rij

Het nieuwe fiscale jaar is begonnen en dat brengt de nodige wijzigingen op het terrein van lijfrenten met zich mee. De Fiscale verzamelwet 2024 heeft wijzigingen met zich meegebracht, maar ook de Wet toekomst pensioenen (WTP). In deze nieuwsbrief zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024 op het terrein van lijfrenten op een rijtje gezet, zodat u actueel het nieuwe fiscale jaar in kunt.

Codificatie 'voor-zover-bepaling' bij afkoop lijfrente bij langdurige AO
Sinds 1 januari 2015 is het onder voorwaarden toegestaan om bij langdurige arbeidsongeschiktheid (AO) een nieuw regimelijfrente (afgesloten op of na 1 januari 1992) geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierbij negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in box 1 in aanmerking worden genomen en als gevolg daarvan revisierente in rekening wordt gebracht. Een van de voorwaarden van deze versoepelde afkoopregeling is dat het gezamenlijke bedrag aan bedoelde afkopen in een kalenderjaar de wettelijke afkoopgrens van € 50.063 (2024) niet overschrijdt. Als in een kalenderjaar meer wordt afgekocht dan deze afkoopgrens, dan werd tot en met 2023 ingevolge de Wet IB 2001 een bedrag ter grootte van 100% van de afkoopsom in box 1 in aanmerking genomen als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie artikel 3.133, lid 9 en artikel 3.137). Daarnaast was tot en met genoemde datum ter zake van die afkoop over dit gehele in aanmerking te nemen bedrag revisierente verschuldigd. Het betrof – wettelijk gezien – aldus een alles-of-niets-benadering.

Bij besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039 (onderdeel 9.1.8), is bepaald dat alleen revisierente is verschuldigd over het bedrag waarmee genoemde wettelijke afkoopgrens wordt overschreden. Dit betekent dat ingevolge dat besluit alleen revisierente is verschuldigd over het deel van de afkoopsom dat uitgaat boven de afkoopgrens

(excedent). Met de inwerkingtreding van de Fiscale verzamelwet 2024 is deze beleidsmatige voor-zover-maatregel vanaf 1 januari 2024 gecodificeerd. De wettelijke “indien-bepaling” in artikel 3.133, lid 9 Wet IB 2001 is vervangen door een “voor-zover-bepaling”.

Herziening revisierenteregeling AWR
In voorstaand kader is ook de revisierentebepaling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) aangepast (zie artikel 30i, lid 2, tweede zin). De aanpassing van artikel 3.133 Wet IB 2001 in combinatie met de aanpassing van artikel 30i AWR heeft als gevolg dat bij afkoop van een lijfrente wegens langdurige AO de revisierente van 20% (hoofdregel) niet wordt berekend over het bedrag van de gehele lijfrente-aanspraak, maar (slechts) over de waarde van de lijfrente-aanspraak voor zover deze meer bedraagt dan de hiervoor aangehaalde afkoopgrens van de Wet IB 2001.
De AWR biedt bij een korte looptijd van een nieuw regime lijfrente (afkoop vindt plaats niet later dan in het tiende jaar na het afsluiten van de lijfrente) een gunstiger alternatief (tegenbewijsregeling revisierente; zie artikel 30i, lid 3 AWR) voor de hoofdregel van artikel 30i, lid 2 AWR. Om dat gunstigere karakter te behouden is ook in de bepaling inzake de tegenbewijsregeling revisierente de “voor-zover-bepaling” die met de wijziging van artikel 3.133, lid 9 Wet IB 2001 heeft plaatsgehad, tot uitdrukking gebracht. Bepaald is dat bij toepassing van genoemde versoepelde afkoopregeling, het bedrag aan revisierente dat op grond van de tegenbewijsregeling is berekend, wordt vermenigvuldigd met een breuk. De teller van de breuk is het bedrag dat als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in box 1 in aanmerking wordt genomen. De noemer van deze breuk is het gezamenlijke bedrag van hetgeen ter zake van de afkoop in het betreffende jaar wordt ontvangen.

Wijzigingen in de berekening van de jaarruimte
Vanaf 1 januari 2024 is de formule van de jaarruimte gewijzigd. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de WTP per 1 juli 2023 is de vermindering (imputatie) in verband met de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen aangroei van de werknemerspensioenaanspraak (6,27 x factor A) gewijzigd. In plaats daarvan wordt de vermindering gesteld op het gezamenlijke bedrag van de in het voorafgaande kalenderjaar in pensioenregelingen van de belastingplichtige ingelegde premies voor ouderdomspensioen en partnerpensioen op of na pensioendatum (POPPP). Tot en met het jaar 2036 is dit exclusief de premie voor de compensatie van 3% als gevolg van de wijziging van het fiscaal pensioenkader door de inwerkingtreding van genoemde wet.

Nieuwe jaarruimte per 1-1-2024
Rekening houdende met de wijziging in de systematiek van de imputatie, is de (verkorte weergave van de) formule van de jaarruimte volgens de hoofdregel als volgt: (0,3 x PG) -/- POPPP -/- NPP/0,505.

Op de hoofdregel inzake de gewijzigde imputatieregel is een uitzondering gemaakt bij gebruikmaking van een van de twee overgangsbepalingen in artikel 10a.25 Wet IB 2001. Op grond van de eerste overgangsbepaling kunnen pensioenaanspraken tijdens de zogenoemde 'transitieperiode' nog worden opgebouwd volgens de opbouwsystematiek van vóór inwerkingtreding van de WTP. In dat geval blijft de oude factor A relevant. Er is een tweede overgangsbepaling ingeregeld voor personen die een ouderdoms- of partnerpensioen opbouwen, waarvan de opbouw is gebaseerd op de nieuwe premiestaffel van artikel 38r, lid 1 Wet LB 1964 (progressief & leeftijdsafhankelijk). Voor hen wordt de op grond van die staffel in te leggen premie voor de toepassing van de jaarruimte vertaald naar een (leeftijdsonafhankelijke) premie die had gegolden voor een persoon die pensioen opbouwt volgens de nieuwe systematiek van de WTP. In dat geval levert de pensioenuitvoerder een nieuwe grootheid ´A´ aan. Rekening houdende met de overgangsbepalingen kan de formule van de jaarruimte er in voorkomende gevallen als volgt uitzien: (0,3 x PG) -/- POPPP -/- (6,27 x A) -/- 'A' -/- NPP/0,505.

Uniforme inbouw AOW-franchise

De WTP heeft ook een wijziging met zich mee gebracht die in zekere zin een harmonisering van de 2e en 3e pensioenpijler betekent: inbouw van een uniforme AOW-franchise. De in de formule van de jaarruimte begrepen AOW-franchise sluit per 1 januari 2024 aan bij de voor pensioenregelingen ingebouwde AOW-franchise. Daarmee heeft de vaste AOW-franchise, die tot 2024 los stond van de in pensioenregelingen ingebouwde AOW-franchise, per 1 januari 2024 plaatsgemaakt een AOW-franchise die is gekoppeld aan een bepaling van de Wet LB 1964 (zie artikel 10.2b, lid 4 Wet IB 2001).

Fiscale cijfers lijfrenten voor 2024

Per 1 januari 2024 zijn de fiscale cijfers die van belang zijn voor de berekening van de jaar- en reserveringsruimte geïndexeerd. De volgende bedragen gelden (zie Bijstellingsregeling 2024):

Aftoppingsgrens box 1-lijfrenten	€ 137.800
In te bouwen AOW-franchise	€ 17.545
Maximale premiegrondslag	€ 120.255
Maximale procentuele jaarruimte	30%
Maximale getalsmatige jaarruimte	€ 36.077
Maximale reserveringsruimte:	€ 41.608

Download hier het complete overzicht met de nieuwe fiscale cijfers voor levensverzekeringen: Overzicht FsL 2024.

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.